

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3897/2552

นางองค์อร์ เสสะเวช
เทศบาลเมืองคูด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 24

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2522 มาตรา 25

การพิจารณาทุนทรัพย์ที่พิพาทในคดีภาษีบำรุงท้องที่ที่ต้องถือตามจำนวนเงินค่า
ภาษีที่มีการโต้แย้งการประเมินเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดินแต่ละแปลงแยก
จากกันเป็นแต่ละข้อหา การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีน้ำหนัก
ฟังได้ว่า โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้ประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกในที่ดิน
พิพาทด้วยตนเองตลอดมา เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลภาษีอากรกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาท
แต่ละข้อหาไม่เกินห้าหมื่นบาท จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษี
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ มาตรา 25

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ตามหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ ปท 0018/45179 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2548 และการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2548 ตาม
หนังสือแจ้งการประเมินที่ ปท 52202/126 ลงวันที่ 19 เมษายน 2545 โดยให้จำเลย

เรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2548 ในอัตราปีละ 877.85 บาท หรืออัตราที่ถูกต้องเหมาะสมตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3561, 3562, 3563, 1188 และ 1574 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2548 สำหรับที่ดินทั้ง 5 แปลงดังกล่าว เจ้าพนักงานของจำเลยไปตรวจสอบสภาพที่ดินของโจทก์แล้วมีความเห็นว่า ที่ดินทั้ง 5 แปลงมีลักษณะเป็นที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า โดยไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดิน เว้นแต่บางส่วนขนาบของที่ดินโฉนดเลขที่ 1574 เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ที่โจทก์ให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์โดยปลูกพืชล้มลุก จึงประเมินให้โจทก์ชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินประจำปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548 โดยใช้ราคาปานกลางของที่ดินที่ประเมินไว้ละ 80,000 บาท ตามประกาศราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 คำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 คิดเป็นเงินค่าภาษีที่โจทก์ต้องชำระสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 3561 จำนวน 2,194.73 บาท โฉนดเลขที่ 3562 จำนวน 2,427.75 บาท โฉนดเลขที่ 3563 จำนวน 2,430.68 บาท โฉนดเลขที่ 1188 จำนวน 45,552.98 บาท และโฉนดเลขที่ 1574 จำนวน 14,307.15 บาท รวมเป็นเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ปีละ 66,913.29 บาท โดยแจ้งการ

ประเมินไปยังโจทก์ตามหนังสือที่ ปท 52202/126 ลงวันที่ 19 เมษายน 2545 โจทก์
อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีขอให้ยกเลิกการประเมิน
โดยอ้างว่าโจทก์ทำนาบัวในที่ดินทั้ง 5 แปลงตลอดมา จึงควรเสียภาษีบำรุงท้องที่เป็น
เงินปีละ 877.85 บาท ตามหนังสืออุทธรณ์ (ภ.บ.ท. 12) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
พิจารณาแล้ว มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่
ปท 0018/45179 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการเดียวว่า โจทก์ใช้ที่ดินพิพาท
ทั้ง 5 แปลง ประกอบการกสิกรรมโดยทำนาบัวด้วยตนเองหรือไม่ เห็นว่า ภาษีบำรุง
ท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินโดยคำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินและอัตรา
ภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจึงต้องคำนึงที่ตั้ง ขนาดเนื้อที่ และลักษณะการใช้ที่ดิน
แต่ละแปลง ซึ่งตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
บัญญัติให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็น
รายแปลง ดังนี้ การพิจารณาทุนทรัพย์ที่พิพาทจึงต้องถือตามจำนวนเงินค่าภาษีที่มี
การโต้แย้งการประเมินเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดินแต่ละแปลงแยกจากกัน
เป็นแต่ละข้อหาเจ้าพนักงานของจำเลยแจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548 เป็นรายปี สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 3561, 3562,
3563, 1188 และ 1574 เป็นเงินภาษี 2,194.73 บาท 2,427.75 บาท 2,430.68
บาท 45,552.98 บาท และ 14,307.15 บาท ตามลำดับ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานีพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้ว มีคำวินิจฉัยยืนตามการประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินทุนทรัพย์ที่พิพาทแต่ละข้อหาในคดีจึงเกิน 50,000 บาท อุทธรณ์
ของโจทก์ที่ว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีน้ำหนักฟังได้ว่า โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของ
ที่ดินได้ประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกในที่ดินพิพาททั้ง 5 แปลงด้วยตนเอง
ตลอดมา เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลภาษีอากรกลาง

จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 แม้ศาลภาษีอากรกลางจะสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์มากก็เป็นการใช้ไม่ชอบ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(พรเพชร วิชิตชลชัย-องอาจ โรจนสุพจน์-ชาลี ทัพภวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ มาตรา 25 บัญญัติว่า ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่... ซึ่งคำว่า "ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลภาษีอากร" หมายใช้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่ (คร.762/2538 และ ฎ.3691/2548 และ ฎ.3700/2552) สำหรับคดีภาษีอากร จึงไม่อาจนำ ป.วิ.พ. มาตรา 224 ซึ่งให้ถือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์มาอนุโลมใช้บังคับตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฯ มาตรา 17 ได้ (ฎ.1041/2535) ซึ่งการพิจารณาคดีภาษีอากรในแต่ละเรื่องว่ามี

ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลภาษีอากรเท่าใด ต้องพิจารณาเป็นแต่ละข้อหาไป ดังนี้ 1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามหนังสือแจ้งการประเมินที่ประเมินตามปีภาษีแต่ละปีแต่ละฉบับ แต่การประเมินสำหรับปีภาษีใดมีทั้งการประเมินครั้งปีกับเต็มปี ถือว่าเป็นการประเมินภาษีเดียวกันจึงเป็นข้อหาเดียว เกี่ยวข้องกัน (ฎ.3304/2543) 2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามหนังสือแจ้งการประเมินที่ประเมินตามรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีแต่ละฉบับ (ฎ.1219/2543, ฎ.2278/2548 และ ฎ.1056/2549) แต่หากคำฟ้องของโจทก์ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสิทธิที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งลดผลขาดทุนสุทธิลง การคำนวณทุนทรัพย์ที่พิพาทจะต้องคำนวณขาดทุนสิทธิที่ถูกเจ้าพนักงานประเมินแจ้งลดดังกล่าวกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลคิดเป็นเงินภาษีที่พิพาทจึงจะถือเป็นจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีฯ มาตรา 25 3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามหนังสือแจ้งการประเมินที่ประเมินในแต่ละเดือนภาษีหรือช่วงเวลาภาษีแล้วแต่กรณีแต่ละฉบับ (ฎ.1219/2543, 1056/2549, และ ฎ.396/2541) 4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับ กรณีนี้แม้จะเป็นหนังสือแจ้งการประเมินสำหรับเดือนภาษีมกราคมถึงธันวาคมก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฎ.2278/2548) แต่หากเป็นการประเมินในแต่ละเดือนภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินและตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ต้องพิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์แต่ละฉบับ (ฎ.688/2550) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับเป็นสำคัญ ซึ่งน่าจะกลับคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 1041/2535 โดยคดีดังกล่าวโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าตามหนังสือแจ้งภาษีการค้า 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 220,022 บาท ซึ่งมีทุนทรัพย์เกิน 50,000 บาท คดีจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง 5) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) แต่ละประจำปีภาษี (ฎ.1636/2548) 6)

ภาษีศุลกากร ให้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามใบขนส่งสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับรวมเงินเพิ่มคำนวณถึงวันฟ้อง (ฎ.6283/2548 และ ฎ.5367/2552) 7) ภาษีป้าย ให้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับ เพราะการประเมินภาษีป้ายแต่ละป้ายแต่ละปีภาษีสามารถแยกจากกันได้ (ฎ.5984/2552) สำหรับคดีที่หมายเหตุนี้ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2545 ถึง 2548 สำหรับที่ดินทั้ง 5 แปลง มาด้วยกันในแบบเดียวกัน เจ้าพนักงานประเมินก็แจ้งการประเมินไปยังโจทก์เป็นฉบับเดียวกันเช่นกัน คดีนี้ไม่ได้พิจารณาจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทจากหนังสือแจ้งการประเมิน แต่พิจารณาจากที่ดินแต่ละแปลงแยกจากกันเป็นแต่ละข้อหา สำหรับนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีภาษีอากร หากทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลภาษีอากรมีจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท จะต้องระมัดระวังในเรื่องบทจำกัดตัดสิทธิอุทธรณ์ในกรณีเป็นอุทธรณ์ต้องห้ามในปัญหาข้อเท็จจริง นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์